

1503057-83.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: Roberto Zanichelli Cintra

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 1ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... definitivas por crimes de trafico de drogas, praticados anteriormente aos fatos em análise, conforme se vê às fls. 45/46, bem como na pesquisa de andamento processual do feito nº 90212/17, que tramitou perante a 23ª Vara Criminal, junto ao SAJ, que junto nesta oportunidade. Registro ainda que em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça foi possível constatar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO, Foro Central Criminal - Juri

1ª Vara do Júri, Av. Abrãao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020, fone: (11) 2127-9258, e-mail: sp1juri@tjsp.jus.br

Processo nº 1503057-83.2019.8.26.0616 Data: 22/06/2022 lauda de SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503057-83.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Autor:

ELANE DE CARVALHO e outro

Réu:

ANTONIO SANTOS MOURA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Zanichelli Cintra

Vistos.

ANTÔNIO SANTOS MOURA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, porque consta nos autos que no dia, hora e local mencionados nos autos, agindo com intenção de matar, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria desferido golpes de faca contra Abílio José Leandro de Sousa, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 215/219, que foram a causa de sua morte.

Nesta data, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, os Senhores Jurados, em votação secreta, conforme termo de votação anexo, por maioria de votos, reconheceram que o acusado matou a vítima, reconhecendo ainda a incidência do privilégio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Em continuação, os Senhores Jurados afastaram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, o Tribunal do Júri considerou o acusado responsável pelo crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal.

Diante da soberana decisão dos Senhores Jurados, passo à dosagem da pena.

Atento aos elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que os maus antecedentes do acusado merecem ser sopesados e, assim autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal, haja vista que ostenta duas condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas, praticados anteriormente aos fatos em análise, conforme se vê às fls. 45/46, bem como na pesquisa de andamento processual do feito nº 90212/17, que tramitou perante a 23ª Vara Criminal, junto ao SAJ, que junto nesta oportunidade. Registro ainda que em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça foi possível constatar o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão denegatória de recurso especial e, por consequência a definitividade da condenação no feito nº 8506/2018, em tramite junto à 15ª Vara Criminal deste fórum criminal. Assim aumento a pena base em 1/6.

Na segunda fase, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado desde o início da persecução penal admitiu a autoria das agressões com faca. Assim, reduzo a pena provisória até o mínimo legal.

Na terceira fase de dosagem da pena, esta presente a causa de diminuição referente ao privilégio. A pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3, sendo que na circunstância presente, em vista das peculiaridades específicas do caso, entendo que a pena base deve ser reduzida em seu mínimo, resultando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, e ainda o fato do crime ter sido praticado com violência à pessoa, incabível a concessão de qualquer benefício ao sentenciado.

Considerando o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado, aproximadamente dois anos e seis meses, verifico que é caso de fixar o regime inicial mais brando tal como prevê o §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, uma vez que, após o abatimento, a pena restante a ser cumprida ainda se enquadraria no lapso temporal de regime menos gravoso, tendo em vista o que dispõe a alínea "b", do art.33, §2º, do Código Penal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação penal para condenar ANTÔNIO SANTOS MOURA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 121, §1º, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão o nome do sentenciado deverá ser lançados no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em plenário, às 19hs05min. Registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA